# DISTINCTIO LXXVI

**pr.** *Quibus*: Hic intitulatur lxxvi. distinctio. Quia in superiori distinctione dictum fuerat ordinationem clericorum debere fieri in ieiuniis temporalibus, ideo consequenter ostendit quibus temporibus illa ieiunia sint celebranda. Interserit etiam unde illa ieiunia habuerunt originem, scilicet ex Veteri testamento, ut in Zacharia legitur, ut infra e. Ieiunium. Adnectit etiam quod inter Resurrectionem et Pentecosten non sunt indicenda ieiunia nec genua flectenda. Ieiunia ergo temporalia sunt celebranda in quattuor temporibus anni. Primum in prima septimana quadragesime, secundum in septimana Pentecosten, tertium in tertia uel quarta septimana septembris, quartum in septimana que precedit uigiliam Natiuitatis. Quicquid aliud dicitur de his ieiuniis in tribus primis capitulis, totum exsufflatum est et correctum per illud capitulum Vrbani, scilicet Statuimus.

**c.1** *Ieiunium*: collectiue accipe et indefinite. *quod ter* etc.: *nunc per quattuor*, quod est olim ter celebrabantur talia ieiunia, nunc quater in anno. Et est argumentum quod idem est collegium quod olim fuit decem, nunc est centum. Vel e contrario.

**c.2** *Constituimus* usque *in martio*: non semper, immo in prima septimana quadragesime. *in iunio*: in secunda; nec hoc semper, immo in septimana Pentecosten. *in tertia*:

---

**pr.** **1** lxxvi] lxxvii M **2** superiori] superiore M **3** in *om.* Pd temporalibus] et *add.* M : t*bus Lu **4** temporibus] ipsi (ıp̄ı) Vp celebranda] -ra- *corr.* M **5** Interserit] Intersint M Vp | ieiunia] -nia *corr.* M **6** ex] in Lu | ut[1] *om.* Fu : et Lu | ut[2]] quod Lu **7** Resurrectionem] Resurrectione Vp **8** non *ras. add.* Fu | indicenda] indicendi Vp | genua] ienua Vp Lu : tenua Fu[ac] | flectenda] flectanda Lu **9** ergo *om.* Lu | in] infra (J̄) Fu **10** temporibus] temporalibus Vp Pd **10-11** septimana – in[1] *om.* Pd **11** secundum] secunda Lu **11-12** uel quarta *om.* Lu **12** septimana[1] *om.* Vp | septembris] decembris Lu | in septimana *super ras.* M | que *super ras.* Pd **14** in *om.* Lu | primis] -s *corr.* M[2] **15** illud] illum Vp | Vrbani] Vrbana Pd[ac] | Statuimus] Statumus M

**c.1** **1** indefinite] inde definite Vp **2** quod est] quasi Lu | olim ter] aliter Lu | celebrabantur] celebrantur Vp Lu **3** quater] que sunt Lu : -r *super ras.* Fu : -ter *corr.* Pd **4** fuit *om.* M | centum] decem (.x.) Lu **5** contrario] conuerso Fu (*super ras.*)

**c.2** **1** Constituimus Fu (-imus *super ras.*) : [C]onsti. Lu : Constitutum M Vp Pd | martio] mario Vp (mr̄ıo) **2** iunio *corr.* M : ieiunio Vp : initio Fu **2-3** in[2] – immo] in septembri iii nec hoc uerum est immo Fu[pc] (*super ras.*) **3** in[1] *om.* Vp **3-4** in[1] – quandoque[1] *om.* Fu

---

**pr.** **6** Za 8,19 **6-7** D.76 c.7 **15** D.76 c.4

quandoque in tertia, quandoque in quarta. *in decembri quarta*: Hoc non est uerum, set in septimana ante uigiliam Natiuitatis.

**c.3** *De ieiunio*: Quod in hoc capitulo dicitur usque ibi *set in ipsa* etc., euacuatum est. Quod exinde dicitur, obtinet. *antea*: scilicet prima uel secunda uel tertia feria. *non ibi*: Ergo si uigilia apostoli alicuius occurrit die dominico, in alium diem, scilicet precedentem, est mutanda. Quod quidam obseruant, quidam non. Nec credo eos debere cogi ad hoc precepto, set consilio. *set in ipsa*: quicquid ab isto dicitur, tenet. *quia uigilia*: Ergo uigiliam habet Pentecosten, ut infra e. Nosse. Set est arbitraria et non necessaria, de consilio, non de precepto. In multis tamen locis de consuetudine facta est necessaria. *dalmaticis*: arg. diaconorum esse uti dalmaticis; arg. di. xciii. Diaconus et xi. Q. iii. Episcopus; arg. contra xxiii. di. Communis. Et ualet ad questionem Mediolanensium clericorum, qui in qualibet ecclesia uolebant uti dalmaticis; set data fuit sententia contra eos. *flectamus genua*: ut infra e. § Non autem et de con. di. iii. Quoniam. *ut si kalende*: Regula ista sicut et sequens numquam fallit. Set quid si uigilia apostoli sancti Mathei et ieiunium temporale occurrant in eadem die? Erit ob hoc alterum mutandum? Non credo, cum nusquam hoc dicatur et cum numquam inueniatur in aliqua scriptura autentica quod uigilie apostolorum sint ieiunande. Quidam tamen argumento huius capituli dicunt hoc esse faciendum, scilicet quod uigilia apostoli debet mutari in sequentem uel precedentem diem. Idem est faciendum de officio apostoli, si eius festum contingat die dominico, scilicet dicatur sequenti die. Hoc sepe fit. Hoc capitulum potest allegari quod

---

**4** tertia – in[2] *om.* Lu | in[3] *super ras.* Fu **5** septimana] pentecosten *add. et exp*. Vp

**c.3** **1** dicitur] dy̅ Lu | usque] ut Lu | ibi] uel (l') Pd **2** in ipsa] int̅p̅ Lu **4** apostoli] apostolici Pd **5** mutanda] uitanda Lu **7** precepto] preceptum Pd | set[2]] si Lu | ipsa] isei Lu | isto] loco *supra lin. add.* Fu : ipso Lu **9** Nosse] Misse (ıuısse) Lu | arbitraria] arbitria Pd **10** de[1] *om.* Lu | tamen *om*. Vp Lu **11** consuetudine] consuetuedine M[ac] **12** xciii] xxiii Lu **13** arg contra *super ras.* Fu | Et *dupl*. Pd **15** uolebant] ualebant Vp **16** genua] ienua Vp **17** kalende Fu (*super ras.*) : hic legitur (h[i]l'e) M Vp Pd (hic le.) Lu **19** occurrant Fu Lu : occurratur M Vp Pd | eadem] eodem Lu **20** nusquam *dubium utrum* nus- *an* num- Lu : numquam Fu **21** cum *corr*. *super ras*. Fu | numquam *dubium utrum* num- *an* nus- Lu **27** fit] fi- *corr*. M

---

**c.3** **9** D.76 c.9 **12** D.93 c.19 **12-13** C.11 q.3 c.65 **13** D.23 c.10 **16** D.76 p.c.7 **16-17** *De con*. D.3 c.10

instrumentum pro parte ualet, pro parte non ualet. Inutile non semper uitiat utile. *uitiosum*: Non semper trahit ad se id quod non est uitiosum; arg. de con. di. iiii. Si non sanctificatur et i. Q. i. Dominus declarauit et di. xxxvii. Turbat.

**c.4** *Statuimus*: Quod in hoc capitulo dicitur, obtinet et corrigit quod male dictum erat de ieiuniis in superioribus capitulis. *solito more*: scilicet sicut continetur in fine premissi capituli. Et refertur hoc quantum ad tertium et quartum ieiunium. Vnde colligitur derogatum esse premisso capitulo quantum ad primum et secundum ieiunium.

**c.5** *Igitur post letitie*: His enim diebus relaxatur licentia epulis et deliciis, et quasi festiui omnes habentur. Dicuntur etiam dies letitie propter gloriam Resurrectionis qua liberati sumus de potestate hostis, et propter expectationem Spiritus Sancti, et propter mercedem futuram quam significant, ut de con. di. v. Ieiunium. *castiget*: Sanctificat enim ieiunium, ut de con. di. v. Sint tibi. Alia etiam causa assignatur, quare ieiunium differtur post Pentecosten et non indicitur ante, post Resurrectionem, scilicet quia in illo tempore fuit sponsus cum sponsa. Et ideo tunc non fuit sponse indicenda aliqua asperitas, cum delectaretur amplexibus sponsi, id est Christi. Quod notatur infra e. Ieiunium. Item tertia ratio: In Resurrectione renascitur ecclesia per baptismum. Ergo quasi nouella et tenera non debet incontinenti subire asperitatem ieiunandi, set potius deliciis ad amorem Sponsi inuitari, utendo leui cibo. Vnde ecclesia tunc cantat: ‘Quasi modo geniti infantes’.

---

**28** pro parte *om*. Lu | pro – ualet *om*. Vp | Inutile] ıınıtare Lu **29** uitiat] uitiatur Lu | uitiosum] uitiosis Lu | id] illud Fu (*super ras*.) **30** non[2]] *om*. Lu **31** xxxvii] xxxviii Fu **32** Turbat] Turba Fu
**c.4** **2** in superioribus] inferioribus Fu Lu **4-6** Et – capitulo *om*. M **5-6** premisso capitulo] premissis capitulis (cap.) Lu
**c.5** **1** diebus] duabus Lu **2** festiui] festum Fu **3** propter] per Pd gloriam] regulam Lu **6** di v] sint *add*. *et exp*. Vp **6-7** Ieiunium – v *om*. Fu **6** Sanctificat] Sanctificant Lu **7-8** ut – ieiunium *om*. Lu **8** Pentecosten] pentestō Lu | non *supra lin*. Lu | ante] post *add*. Lu **9** Resurrectionem] Resurresurrectionem Vp : Resuscio (?) Lu | scilicet] Christi Lu **10** indicenda *ras*. *add*. Fu | aliqua *om*. Fu **12** Ieiunium] ıeıınıı̄ı̄ Lu | Item] In M | tertia] est *add*. Fu **12-13** In Resurrectione] insurrectione Pd **14** tenera] terena Pd **17** infantes] Item *add*. Fu : etc. *add*. Lu

---

**30-31** *De con*. D.4 c.72 **31** C.1 q.1 c.87 **31-32** D.37 c.8
**c.5** **5-6** *De con.* D.5 c.25 **7** *De con.* D.5 c.19 **12** D.76 c.7 **16-17** cf. Introitum Dominicae in Albis; *Analecta Hymnica* (vol.49, p.65), n.120.